《家规试卷》26 岁（博士研究生）· 中等试卷

> 依据《生活规范以及指导家规》编写，作者一己之见仅供参考

本试卷共（12）道题，每道题（10）分，总分是（120）
考试时间：90 分钟
适用阶段：博士研究生
难度：★★

（1）选择题

1、原书【11.2.1】认为，失眠一般不吃药，其理由是（ ）
A、安眠药太贵
B、失眠就是不累，累了自然不失眠——重体力劳动者一般都不失眠
C、安眠药完全无效
D、失眠是遗传决定的

2、原书【9.6】记载，maiYin 场所众多、应当格外警惕的地段是（ ）
A、大学校园旁边
B、火车站、汽车站、高铁站等交通枢纽旁边的居民区、旅馆、酒店
C、城市公园
D、图书馆周边

3、根据原书引用的《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条，maiYin、piaoChang 的，处（）
A、批评教育后释放
B、十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款
C、无期徒刑
D、三年以上有期徒刑

（2）填空题

4、maiYin、piaoChang 情节较轻的，处五日以下拘留或者_____元以下罚款。

5、明知自己患有 aiZiBing 或者感染 aiZiBing 病毒而 maiYin、piaoChang 的，依照刑法第三百六十条，以_____罪定罪，从重处罚。

（3）判断题（对的画 $\surd$，错的画 $\times$）

6、原书【9.7】认为，yiJing（梦遗）属于正常生理现象，而性兴奋时分泌的透明前列腺液（“流白”）不视为 yiJing。（）

7、原书【11.1】认为，游泳池的水很干净，可以放心畅游。（ ）

（4）计算题 / 数据分析题

8、以一架常见的 A320 或 B737 为例，每小时耗油约 2.5～3 吨；大型客机 B747 油耗可达 9～10 吨/小时。（1）A320 按每小时 2.8 吨飞 5 小时，共耗油多少吨？（2）B747 按每小时 9.5 吨飞 5 小时，共耗油多少吨？（3）同样飞 5 小时，B747 比 A320 多耗油约多少吨？（4）原书据此对普通人乘坐飞机持什么态度？

（5）材料分析题 / 案例分析题

9、材料：“通过网络等隔空方式对他人实施 weiXie（尤其是针对未成年人的隔空 weiXie）构成违法犯罪……以性暗示的语言、图像或者其他形式，公然对他人实施 weiXie 行为，即便二者并未身处同一现实环境，也有可能会被认定为构成 weiXie 罪。”（原书【9.4】）（1）隔空 weiXie 的构成要件有哪些？（2）最高人民检察院指导性案例如何认定”以诱骗、强迫方法要求儿童拍摄、传送不雅照片、视频”的行为？（3）该节内容对博士研究生日常使用网络有何警示？

10、案例：小孙出差入住酒店，担心房间内藏有针孔摄像头。请根据原书【6.3 提防排查隐蔽的摄像头】：（1）列出一份排查清单（至少 6 个检查点位）；（2）给出两类防护措施（就寝防护与家庭摄像头防护）。

（6）英语翻译题

11、将”针孔摄像头一般隐藏在能够拍摄隐私部位的地方”译成英语。

（7）论述题 / 研究设计题

12、原书【9.1】提出”男性和女性独处会放大 xingYu”，并引述某著名企业家的企业规定：“女性员工不得单独进入其办公室；女员工单独汇报工作时必须有第三人在场；工作讨论需保持一米以上距离；玻璃会议室全年不允许拉百叶窗。”请论述这类规定的管理智慧（自我保护与避嫌）与可能的争议（公平性、标签化），并给出你在科研团队中与异性相处的准则。

参考答案与解析

1）B
解析：失眠就是不累，累了自然不失眠；搬砖、砌墙、搬运的人都不失眠，非常累的人躺床上就睡着了（见原书【11.2.1 失眠不吃药】）。

2）B
解析：火车站、汽车站、高铁站旁边的居民区、旅馆、酒店，很多都是 maiYin 的实际发生地（见原书【9.6 交通枢纽旁边 maiYin 场所众多——piaoChang 是错误的】）。

3）B
解析：《治安管理处罚法》第六十六条：maiYin、piaoChang 的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款（见原书【9.6】）。

4）五百
解析：情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款（见原书【9.6】）。

5）传播性病
解析：明知自己患有 aiZiBing 或感染 aiZiBing 病毒而 maiYin、piaoChang 的，以传播性病罪定罪，从重处罚（见原书【9.6】所引司法解释第十二条）。

6）√
解析：yiJing 指睡眠中无意识排出精液，属正常生理现象；“流白”是性兴奋时分泌的前列腺液，不含完整精子，不视为 yiJing（见原书【9.7 yiJing 和遗液的】）。

7）×
解析：游泳池里有汗、尿、污垢、口水、各种细菌等，很脏；要游泳首选室内泳池，水库河流更危险（见原书【11.1 游泳】）。

8）（1）$2.8\times5=14$ 吨；（2）$9.5\times5=47.5$ 吨；（3）$47.5-14=33.5$ 吨；（4）原书认为飞机耗油量非常高，普通人（底层农村人）时间不赶就不坐飞机，一般高学历人才、社会精英才坐飞机（见原书【7.1.1 飞机】）。

9）参考答案要点：（1）构成要件：行为人具有 weiXie 的故意，明知会对他人造成性侵犯或性骚扰仍实施；行为是对他人的性侵犯或性骚扰；通过隔空方式（网络、通讯工具）进行；（2）指导性案例认定：以满足性刺激为目的，虽未直接身体接触，但通过 QQ、微信等以诱骗、强迫等方法要求儿童拍摄、传送暴露身体的不雅照片、视频的，与实际接触儿童身体的 weiXie 行为具有相同的社会危害性，应当认定构成 weiXie 儿童罪；（3）警示：网络不是法外之地，不制作、不索取、不传播此类内容；与未成年人网络交流严守边界；遇到 seQing 小卡片、seQing 信息不看不碰不理会（见原书【9.4 不要隔空 yiYin weiXie 美女儿童帅哥】【9.5 处理 seQing 小卡片】）。

10）参考答案要点：（1）排查清单（任选 6 点以上）：电源插排、电源插座、天花板及夹层、烟雾探测报警装置、灯罩、钟表、烟灰缸、空调出风口、电视机下侧、床边台灯、墙壁四周装饰品、长期不用的墙壁电插板与挂钩、卫生间马桶出水口与马桶盖连接处、奇怪的螺丝；（2）就寝防护：床铺可用不透明的蚊帐遮起来，或自带不透明便携蚊帐；家庭摄像头防护：购入大品牌、不占小便宜，有泄漏隐私风险时暂时断电关闭，用布片将摄像头盖起来（见原书【6.3 提防排查隐蔽的摄像头】）。

11）参考译文：Pinhole cameras are usually hidden in places where private parts of the body can be filmed.
解析：译出”针孔摄像头”pinhole camera 与”隐私部位”即可（见原书【6.3】）。

12）参考答案要点：管理智慧——①制度性避嫌：从物理空间上杜绝男女独处的任何可能性，既保护双方免受误会与”仙人跳”，也保护企业免于纠纷；②透明化（玻璃会议室不拉百叶窗）让监督在场；③与原书【9.1】“女性会 110 报警”“提前知道就可以主动避免”的逻辑一致。可能的争议——④把女性预设为风险来源，存在标签化与污名化之嫌；⑤可能影响女性员工正常汇报与晋升机会，造成事实上的不公平；⑥规则应双向适用而非只针对某一性别。科研团队相处准则——⑦讨论工作尽量在公开、透明、有第三人在场的空间；⑧保持适当身体距离与职业边界；⑨规则对男女一

视同仁；⑩尊重、去魅、把注意力放在科研工作上（见原书【9.1 提升 xingYu 的方式】【9.2 降低 xingYu 的方式】）。